

0004048-62.2011.8.26.0116

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Mateus Veloso Rodrigues Filho

Comarca: Campos do Jordão

Foro: Foro de Campos do Jordão

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 14/03/2022

... Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. "IN DUBIO PRO REO". RECURSO PROVIDO. 1. Prevalecendo dúvida quanto à prática do ilícito, diante da insuficiência de provas robustas que comprovem a traficância do acusado, não havendo certeza acerca da propriedade da substância entorpecente descrita na denúncia, deve-se decidir em favor do mesmo, em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campos do Jordão

Foro de Campos do Jordão

1ª Vara

Avenida Doutor Januário Miráglia, 1200, Campos do Jordao - SP - cep 12460-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

0004048-62.2011.8.26.0116 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0004048-62.2011.8.26.0116

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Adão Ferreira da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mateus Veloso Rodrigues Filho

Vistos.

ADÃO FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado pelo incurso no artigo 306 da lei 9.503/97, porque, no dia 12 de dezembro de 2010, às 14:00 horas, na Rua Cantão, 41, Nova Suíça, nesta cidade e comarca de Campos do Jordão, Adão conduzia, veículo automotor, na referida via pública, sob a influência de álcool ou substância de efeitos análogos, estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas. Segundo o apurado, o réu, sob influência de álcool, pilotava o veículo acima descrito, quando colidiu com um muro. Policiais Militares, que faziam ronda pelo local o avistaram ao lado do veículo em estado de embriaguez. Em sede Policial, após solicitada a realização do teste de alcoolemia, este forneceu o seguinte resultado: 1,8 g/l. Consta nos autos boletim de ocorrência (fls.06-08), auto de exibição e apreensão (fls.10-11), Laudo do veículo (fls.18-19), folha de antecedentes (fls.175-176, 182-183).

A denúncia foi recebida aos 02 de outubro de 2012 (fl.46).

O réu devidamente citado, apresentou defesa prévia (fls.111-113).

Em despacho às fls.155-156 foi designada a audiência de instrução e julgamento.

Em audiência de instrução e julgamento, ouviu-se as testemunhas, bem como o réu foi interrogado (mídia audiovisual).
Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela absolvição nos termos do artigo 386, inciso II e V (fls.192-193).
Por seu turno, a Ilustre Defesa requereu a absolvição do réu, nos termos do ministério público (200-203).

É o Relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a ação penal é improcedente.

A materialidade e autoria restaram nebulosa, vez que não foram carreados aos autos documentos que efetivamente comprovassem que o réu cometeu a infração penal. Ainda em audiência não foram apresentadas provas testemunhais que comprovassem a acusação imputada ao réu, razão pela qual deve ser aplicado princípio do "in dubio pro reo", neste sentido vem a jurisprudência:

"TJ-RO - Apelação APL 00114766120148220000 RO 0011476-61.2014.822.0000 (TJ-RO); Data de publicação: 24/03/2015; Ementa: Apelação criminal. Ministério Público. Lesão corporal. Absolvição. In dubio pro reo. Recurso não provido. I. Sendo insuficientes as provas da autoria atribuída aos apelados da prática de lesão corporal, impõe-se a manutenção da decisão absolutória, prevalecendo o princípio do in dubio pro reo. 2. Recurso não provido.
TJ-MG - Apelação Criminal APR 10348110000141001 MG (TJ-MG); Data de publicação: 19/09/2014; Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. "IN DUBIO PRO REO". RECURSO PROVIDO. 1. Prevalecendo dúvida quanto à prática do ilícito, diante da insuficiência de provas robustas que comprovem a traficância do acusado, não havendo certeza acerca da propriedade da substância entorpecente descrita na denúncia, deve-se decidir em favor do mesmo, em respeito ao princípio "in dubio pro reo", sendo, portanto, razoável e prudente a sua absolvição. 2. Recurso provido.

TJ-DF - Apelação Criminal APR 20120510018510 (TJ-DF); Data de publicação: 07/07/2015; Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA COMETIDA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. Se o crime de ameaça é praticado no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, mas na presença de terceiros, torna-se insuficiente o acervo probatório, quando o depoimento da vítima não está corroborado pelas declarações da informante por ela mesma arrolada ou por qualquer outro meio de prova. Havendo dúvida razoável a respeito da materialidade e da autoria do crime de ameaça cometido no âmbito doméstico e familiar, impõe-se a absolvição, com fundamento no princípio in dubio pro reo. Apelação conhecida e não provida."
Como afirmou o Mestre NELSON HUNGRIA, "condenar um possível delinquente é condenar um possível inocente".
Com efeito, o conjunto probatório não se mostra suficiente ao édito condenatório. Consequentemente, a improcedência da ação penal é de rigor, com fundamento no art. 386, inciso II e V, do Código de Processo Penal.
Em suma, os indícios dos fatos foram satisfatórios para a instauração do procedimento de Inquérito Policial, bem como para a ação penal, mas não são suficientes para fundamentar um julgamento de condenação.

Dispositivo.

Diante do exposto, e do mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e absolvo ADÃO FERREIRA DA SILVA, já qualificado nos autos, da acusação de cometimento do delito previsto no artigo 306 da lei 9.503/97, que lhe foram imputados, fundamentando a absolvição nos incisos II e V, do art. 386 do Código de Processo Penal.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos, efetuando-se as anotações necessárias.

Custas na forma da lei.
P.I.C

Campos do Jordao, data da certidão.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA